

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3199/2543

บริษัท เบลกามาร์ เบลกิซเซ ซีเวอร์เซเก
ริงสมาทแซปปีจ เอ็น.วี จำกัด หรือ
บริษัท เบลกามาร์ เอ็น วี/เอสเอ จำกัด

โจทก์

บริษัท ฮาปาก-ลล์อยด์ แอคเตียนเกเซล
ชาฟท์ จำกัด กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 820, มาตรา 1012, มาตรา 1033

การที่โจทก์และผู้รับประกันภัยรายอื่นรวม 12 ราย ตกลงเข้ารับประกันภัยการชนส่งร่วมกัน โดยระบุชื่อและกำหนดสัดส่วนความรับผิดชอบของแต่ละคนไว้แน่นอน โดยมุ่งหวังแบ่งปันกำไรอันพึงได้ตามสัดส่วนดังกล่าว ย่อมเข้าลักษณะเป็นสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญ โจทก์ซึ่งเป็นหุ้นส่วนคนหนึ่งย่อมมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายทั้งหมดเพื่อประโยชน์แก่ผู้รับประกันภัยรายอื่นซึ่งเป็นหุ้นส่วนทุกคนด้วย โดยไม่ต้องคำนึงว่าผู้รับประกันภัยรายอื่นจะทำหนังสือมอบสิทธิของตนให้แก่โจทก์หรือไม่

จำเลยที่ 4 มีหน้าที่ตามกฎหมายจะต้องดูแลและรับผิดชอบสินค้าที่ถูกขนส่งทางเรือและถูกขนถ่ายลงจากเรือมาที่หน้าท่า การขนถ่ายเคลื่อนย้ายตู้คอนเทนเนอร์บรรจุสินค้าจากบริเวณหน้าท่าไปยังโรงพักสินค้า ย่อมเป็นกระบวนการซึ่งอยู่ในหน้าที่และความรับผิดชอบของจำเลยที่ 4 ด้วย แม้การขนย้ายตู้สินค้ารายนี้จะกระทำโดยรถบรรทุกที่จำเลยที่ 3 เป็นผู้จัดหามา แต่ก็โดยการอนุญาตของจำเลยที่ 4 การ

ดำเนินการของจำเลยที่ 3 จึงเท่ากับเป็นการกระทำแทนจำเลยที่ 4 จำเลยที่ 4 ในฐานะตัวการจึงต้องรับผิดชอบเช่นเดียวกับการกระทำของตนเอง

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสี่ร่วมกันใช้เงิน 1,262,545.96 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ให้การมีใจความทำนองเดียวกันว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง เพราะไม่ได้รับประกันภัยสินค้าพิพาท และโจทก์ไม่เคยจ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เอาประกันภัย จึงไม่ได้รับช่วงสิทธิมา เรือรัฐภูมิได้ขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ดังกล่าวมาถึงท่าปลายทางและส่งมอบให้แก่จำเลยที่ 4 ในสภาพเรียบร้อย จำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ หากสินค้าเสียหายจริง ผู้ขนส่งรับผิดชอบไม่เกิน 10,000 บาท ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 4 ให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง ฟ้องโจทก์เคลือบคลุม จำเลยที่ 3 เป็นผู้จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือตลอดจนบุคคลมาขนถ่ายสินค้า และใช้รถยนต์ลากพ่วงเคลื่อนย้ายไปเก็บไว้ที่ลานเก็บตู้สินค้าของจำเลยที่ 4 โดยมีพนักงานของจำเลยที่ 4 ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของจำเลยที่ 3 ขอให้ยกฟ้อง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้จำเลยที่ 4 ชำระเงินจำนวน 145,192.78 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ และให้จำเลยที่ 4 ใช้ค่าฤชาธรรมเนียม โดย

กำหนดค่าทนายความ 2,500 บาท แทนโจทก์ เฉพาะค่าขึ้นศาลให้ใช้แทนเท่าที่โจทก์
ชนะคดี ยกฟ้องจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3

โจทก์และจำเลยที่ 4 อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัย
ว่า"การที่โจทก์และผู้รับประกันภัยรายอื่นรวม 12 ราย ตกลงเข้ารับประกันภัยการ
ขนส่งสินค้าตามฟ็องร่วมกันโดยระบุชื่อและกำหนดสัดส่วนความรับผิดชอบของ
แต่ละคนไว้แน่นอน โดยมุ่งหวังแบ่งปันกำไรอันพึงได้ตามสัดส่วนดังกล่าวจากการรับ
ประกันภัยรายนี้ ย่อมเข้าลักษณะเป็นสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1012 ซึ่งมาตรา 1033 ได้บัญญัติถึงความเกี่ยวพัน
ระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนด้วยกันเองไว้ว่า ถ้าผู้เป็นหุ้นส่วนมิได้ตกลงกันไว้ในกระบวนการ
จัดการห้างหุ้นส่วน ผู้เป็นหุ้นส่วนย่อมจัดการห้างหุ้นส่วนนั้นได้ทุกคน ในกรณีเช่นนี้
ให้ถือว่า ผู้เป็นหุ้นส่วนย่อมเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการทุกคน ดังนั้น โจทก์ซึ่งเป็นหุ้นส่วน
คนหนึ่งย่อมมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายทั้งหมดเพื่อประโยชน์แก่ผู้รับประกันภัยราย
อื่นซึ่งเป็นหุ้นส่วนทุกคนด้วย โดยไม่ต้องคำนึงว่าผู้รับประกันภัยรายอื่นจะทำหนังสือ
มอบสิทธิของตนให้แก่โจทก์หรือไม่ เมื่อปรากฏชื่อโจทก์ในกรมธรรม์ประกันภัย
เอกสารหมายเลข 6 โจทก์ย่อมใช้สิทธิแทนผู้รับประกันภัยทุกคนมาฟ้องร้องเรียกค่า
เสียหายจากผู้ต้องรับผิดชอบความเสียหายของสินค้านี้ได้เต็มจำนวนค่าสินไหม
ทดแทนที่ได้จ่ายแก่ผู้ซื้อไปจำนวน 1,262,545.96 บาท อุทธรณ์โจทก์ข้อนี้ฟังขึ้น

มีปัญหาต้องวินิจฉัยต่อไปว่าจำเลยที่ 3 และที่ 4 ต้องรับผิดชอบในความเสียหาย
ของสินค้าตามฟ็องหรือไม่ เพียงใด เห็นว่า จำเลยที่ 4 มีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้อง
ดูแลและรับผิดชอบต่อสินค้าที่ถูกขนส่งทางเรือและถูกขนถ่ายลงจากเรือมาที่หน้าท่าโดย
เจ้าหน้าที่ของจำเลยที่ 4 ได้รับมอบไว้จนกว่าผู้รับตราส่งหรือผู้ที่มีสิทธิในสินค้านี้

มารับสินค้าไปจากจำเลยที่ 4 การขนถ่ายเคลื่อนย้ายตู้คอนเทนเนอร์บรรจุสินค้ารายนี้ จากบริเวณหน้าท่าไปยังโรงพักสินค้าซึ่งอยู่บริเวณของจำเลยที่ 4 ย่อมเป็นกระบวนการ ซึ่งอยู่ในหน้าที่และความรับผิดชอบของจำเลยที่ 4 แม้จะได้ความว่าจำเลยที่ 4 ไม่คิดค่าธรรมเนียมของการฝากตู้คอนเทนเนอร์ใน 3 วันแรกที่สิ้นสุดการขนถ่าย สินค้าก็ไม่ทำให้ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลรักษาตู้คอนเทนเนอร์ สินค้าที่ตนได้รับมอบไว้แล้วหมดสิ้นหรือลดน้อยลงแต่อย่างใด นายคัมภีร์ พันธุ์ทิพย์ แพทย์พยานจำเลยที่ 4 เบิกความว่า โดยทั่วไปแล้ว การขนย้ายตู้สินค้าจากท่าเทียบ เรือไปยังโรงพักสินค้าและการดูแลรักษาตู้สินค้าเป็นความรับผิดชอบของจำเลยที่ 4 และตามปกติต้องใช้รถยกและรถลากของจำเลยที่ 4 ซึ่งจำเลยที่ 4 จะไม่คิดค่า บริการการใช้รถยกและรถลากดังกล่าว สอดคล้องกับประกาศของจำเลยที่ 4 เรื่อง กำหนดอัตราค่าภาระและค่าบริการของท่าเรือกรุงเทพ ในส่วนที่ 3 ค่าภาระตู้สินค้า ตามเอกสารหมายเลข 33 ซึ่งได้กำหนดให้ค่าภาระการใช้ท่าของตู้สินค้าเป็นค่าใช้ท่า และเครื่องมือทุ่นแรงรวมถึงการเคลื่อนย้ายตู้สินค้าที่ขนถ่ายขึ้นจากเรือไปเก็บไว้ที่ ลานเก็บตู้สินค้าด้วยเห็นได้ชัดว่าภาระหน้าที่ในการขนเคลื่อนย้ายตู้สินค้าจากบริเวณ หน้าท่าไปยังโรงพักสินค้าเป็นของจำเลยที่ 4 แม้ข้อเท็จจริงจะได้ความว่า ตู้ คอนเทนเนอร์ที่บรรจุสินค้ารายนี้ถูกขนย้ายจากหน้าท่าเทียบเรือไปยังโรงพักสินค้าที่ 17 โดยรถบรรทุกที่จำเลยที่ 3 เป็นผู้จัดหา มา ไม่ใช้รถยกหรือรถลากของจำเลยที่ 4 แต่ก็โดยการอนุญาตของจำเลยที่ 4 เนื่องจากรถที่จำเลยที่ 4 มีอยู่ไม่เพียงพอ การ ดำเนินการของจำเลยที่ 3 เท่ากับเป็นการกระทำในหน้าที่ของจำเลยที่ 4 แทนจำเลย ที่ 4 จำเลยที่ 4 ในฐานะตัวการจึงต้องรับผิดชอบในการกระทำของจำเลยที่ 3 เช่น เดียวกับการกระทำของตนเอง จำเลยที่ 4 ไม่อาจจะปฏิเสธความรับผิดชอบโดยอ้างว่า จำเลยที่ 4 ไม่มีอำนาจบังคับควบคุมและสั่งในการขนย้ายตู้สินค้ารายนี้ เมื่อตู้ คอนเทนเนอร์ที่บรรจุสินค้ารายนี้เกิดตกลงจากรถบรรทุกในระหว่างการขนย้าย จากหน้าท่าไปยังโรงพักสินค้าที่ 17 ทำให้สินค้าได้รับความเสียหาย จำเลยที่ 4 จึง

ต้องเป็นผู้รับผิดชอบส่วนจำเลยที่ 3 เป็นเพียงตัวแทนและเป็นผู้จัดหาบรรทุกมา
ทำหน้าที่แทนจำเลยที่ 4 จึงไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบร่วมกับจำเลยที่ 4 ในความเสียหายของ
สินค้ารายนี้ต่อเจ้าของสินค้าแต่อย่างใด จำเลยที่ 4 จึงต้องรับผิดชอบชำระเงินจำนวน
1,262,545.96 บาท พร้อมดอกเบี้ยตามฟ้องแก่โจทก์ อุทธรณ์ของโจทก์ฟังขึ้นบาง
ส่วน"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 4 ชำระเงินจำนวน 1,262,545.96 บาทพร้อม
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

(สุวัฒน์ วรรณะหทัย-สมคิด ไตรโสรัส-ยินดี วัชรพงศ์ ต่อสุวรรณ)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>